

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1397/2542

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.เค.เอ็นจิเนีย
ริงแอนด์

โจทก์

ชัชวาลโนนเทิกซ์ไทล์ จำกัด กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 587

จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างโรงงานและอาคารสำนักงานมีปัญหว่า
จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยหรือไม่ ไม่ว่าโจทก์จะ
อาสาขอทดลองทำถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่จำเลยตามที่จำเลยอ้างหรือไม่
ก็ตาม แต่เมื่อจำเลยยอมให้โจทก์เข้าก่อสร้างทำงานนี้ ก็ต้องถือว่าจำเลยตกลงว่าจ้าง
โจทก์โดยปริยายแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างตามผลแห่งการงานที่ได้กระทำไป
แล้ว

จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างโรงงานและอาคารสำนักงานมีปัญหว่า
จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ก่อสร้างถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยหรือไม่ ไม่ว่าโจทก์จะ
อาสาขอทดลองทำถึงเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่จำเลยตามที่จำเลยอ้างหรือไม่
ก็ตาม แต่เมื่อจำเลยยอมให้โจทก์เข้าก่อสร้างทำงานนี้ ก็ต้องถือว่าจำเลยตกลงว่าจ้าง
โจทก์โดยปริยายแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างตามผลแห่งการงานที่ได้กระทำไป
แล้ว

(อภิชาติ สุจริตานนท์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อธยา ดิษยบุตร)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายณรงค์พล ทองจีน

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรศักดิ์ สุวรรณประกร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ